

Marc Normatiu Actual

Lleis Clau

- **RGPD** (Reglament General de Protecció de Dades): Norma d'àmbit europeu aprovada el 2016 i en vigor des de maig de 2018
- **LOPDGD** (Llei Orgànica 3/2018): Adapta l'RGPD a la normativa espanyola i deroga l'antiga LOPD de 199
- **LSSICE** (Llei 34/2002): Regula els serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic



Lleis Clau

- **Llei 59/2003**: Regula la signatura electrònica
- **Objectiu principal**: Garantir i protegir la privacitat, l'honor i la intimitat de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals





Principis Fonamentals de l'RGPD

- **Responsabilitat proactiva**: El responsable ha d'aplicar mesures per demostrar que el tractament compleix el Reglament

- **Enfocament de risc**: Les mesures de seguretat s'han d'adaptar segons el risc que el tractament suposi per als drets i llibertats de les persones

- **Minimització de dades**: Les dades han de ser adequades, pertinents i limitades al que és necessari per a la finalitat del tractament

Drets dels Ciutadans (Drets ARCO i més)

- **Accés, Rectificació, Oposició**: Permeten controlar l'ús de les dades i corregir-les si són inexactes
- **Supressió** (Dret a l'oblit): El ciutadà pot exigir l'eliminació de les dades quan ja no siguin necessàries o el tractament sigui il·lícit
- **Portabilitat**: Les dades s'han de poder transmetre en un format compatible a una altra organització
- **Limitació del tractament**: L'usuari pot posar limitacions a com s'utilitzen les seves dades
- **Consentiment**: Ha de ser una declaració inequívoca o una acció afirmativa clara; no s'accepta el consentiment tàcit ni les caselles ja marcades



Figures Legals en el Tractament de Dades



- **Responsable del tractament**: Persona o entitat que decideix les finalitats i els mitjans del tractament
- **Encarregat del tractament**: Persona o entitat que tracta les dades per compte del responsable
- **Delegat de Protecció de Dades (DPD)**: Figura obligatòria en organismes públics o empreses que fan tractaments a gran escala. Assessora i supervisa el compliment de la llei
- **Notificació de violacions**: El responsable ha de notificar qualsevol fallada de seguretat a l'autoritat de control en un màxim de 72 hores

Delictes Informàtics (Codi Penal)

- **Contra la intimitat (Art. 197)**: Apoderament de correus electrònics o intercepció de telecomunicacions sense consentiment
- **Frau informàtic (Art. 248.2)**: Transferència no consentida de béns mitjançant manipulació informàtica amb ànim de lucre
- **Danys (Art. 264)**: Destrucció, alteració o inutilització de dades o programari en sistemes informàtics
- **Contra la propietat intel·lectual (Art. 270)**: Reproducció o distribució d'obres sense autorització i amb ànim de lucre
- **Revelació de secrets d'empresa (Art. 278.1)**: Intercepció de dades per descobrir secrets industrials



LSSICE i Comunicacions Electròniques

- **Spam**: Està prohibit enviar comunicacions publicitàries per correu electrònic sense autorització expressa prèvia (excepte relacions contractuals prèvies).

- **Deure de retenció**: Els prestadors de serveis han de retenir les dades de trànsit i connexió (com l'adreça IP) durant un màxim de 12 mesos per a possibles investigacions judicials.

- **Comerç electrònic**: Les empreses han de mostrar clarament dades com el NIF, el domicili i els preus (incloent-hi impostos i despeses d'enviament).



Signatura Electrònica (Llei 59/2003)

- **Signatura electrònica avançada**: Identifica el signant i detecta canvis posteriors en les dades

- **Signatura electrònica reconeguda**: És una signatura avançada basada en un certificat reconegut i generada amb un dispositiu segur. S'equipara legalment a la signatura manuscrita

- **Propietats**: Garanteix l'autenticitat, la integritat del missatge i el no-repudiació (l'emissor no pot negar haver enviat el missatge)

Infraccions i Sancions (RGPD)

- **Multes administratives:** Segons l'RGPD, poden arribar fins als 20 milions d'euros o el 4% del volum de negoci anual global de l'empresa.

- **Criteris de graduació:** Es té en compte la gravetat, la intencionalitat, la naturalesa de les dades afectades (especialment si són dades sensibles com salut o religió) i el grau de cooperació